

Poder Judicial de la Nación

EXPTE. N° 24.766/2019 - ROMERO, MARINO ROBERTO v. EDESUR SAs/DESPIDO.

SENTENCIA DEFINITIVA N°26.567

Buenos Aires, 8 de Marzo de 2024.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Nombre de las partes. Estas actuaciones, donde Marino Roberto Romero inicia demanda contra Empresa Distribuidora Sur SA por despido y cobro de pesos.

Contenido de la pretensión. La demanda ha sido digitalizada en <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Q82xRCDpe836C1Kl7Lm12gpEC4x9kktmUoIPf75TAFU%3D&tipoDoc=despacho&cid=291204>. Sin embargo, en cumplimiento del art. 163, inc. c), CPCCN se hará un pequeño resumen de su contenido.

El actor dice haber ingresado a laborar para la accionada el 1-9-2004 "...a través de la remisería «Remises Visme SRL»... En aquel tiempo, a través del área de transporte de Edesur SA, el personal de esta última que requería ser trasladado solicitaba al área citada el envío de un vehículo con chofer para ser transportado... Era el departamento de transporte quien contactaba a la remisería y aquella enviaba un automóvil con chofer...", en este caso, el accionante. En poco tiempo "...recibió de parte del director, Dr. Álvaro Eduardo Estivariz, la propuesta de convertirlo en su propio chofer respecto a los traslados relacionados con el ejercicio de su función... Asimismo, Romero asumió el traslado diario de la Secretaria del Dr. Estivariz -Sra. Amorina Albanese- de regreso a su domicilio situado en la localidad de Quilmes de la Provincia de Buenos Aires, tarea que realizaba a las 19 hs."

Afirma también que "...fue habilitado por los profesionales del sector para realizar verdaderas tareas de gestión por ante los tribunales, asimilables con las de un procurador, relacionadas todas con el seguimiento de los expedientes en trámite..." en varias jurisdicciones.

Declara haber puesto a disposición de la empresa más de 10 horas diarias de lunes a viernes.



Afirma que en septiembre de 2004 la accionada lo inscribió "...como asociado de una de las cooperativas con las que subcontrataba los servicios de transporte..."

Explica cómo se fue desarrollando su relación laboral, las áreas y personas a las que reportaba, aclarando que "...[p]or cada viaje que el actor realizaba trasladando personal de la demandada o cumpliendo las tareas administrativas/judiciales que le encomendaba la empleadora, debía llenar una planilla que era suscripta y autorizada por personal jerárquico de Edesur SA... De dicha documentación surge la cantidad de horas y kilómetros que el actor realizaba y recorría en cada jornada laboral..."

Postula la existencia de un fraude laboral: "...Edesur SA, a lo largo de los años de vinculación con el actor (15), se ha valido de la interposición de terceros para contratarlo, circunstancia esta que, lejos de disimular que ha sido ella la verdadera destinataria y beneficiaria del trabajo realizado por Romero, pone en evidencia el fraude y precarización laborales al que ha sido sometido..."

Cuenta que a principios de 2019 se le negaron tareas, ante lo cual decide remitir una carta documento formato art. 11, ley 24.013 exigiendo la registración de la relación de acuerdo con las constancias que venimos reseñando, con copia a la Afip. Como la accionada guardó silencio se consideró despedido y reclama las indemnizaciones por antigüedad, preaviso omitido, integración del mes de despido, aguinaldos y vacaciones atrasados, aguinaldo y vacaciones proporcionales, bonificación anual por eficiencia (BAE), y las multas contempladas por las leyes 24.013 (arts. 8° y 15), 25.323 y 25.345.

No recaba, en especie, la entrega de los certificados del art. 80, LCT.

La contestación de la demanda. Está *linkeada* en <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=5SagPzf0SVFSaaFh0tmpDL4zjznyOjFzzrEDxBulWU%3D&tipoDoc=despacho&cid=291204>. Opone excepción de falta de legitimación pasiva por no ser empleador del accionante.

Formula largas consideraciones sobre la inaplicabilidad del art. 29, LCT ya que sostiene que el actor "...habría efectuado tareas en calidad de socio cooperativo de la Cooperativa de Trabajo Transportistas 13 de Enero Ltda..."

Para sustentar el rechazo, afirma que "...el actor prestaba servicios de transporte, efectuando los mismos en su carácter de asociado a la cooperativa codemandada con quien mi mandante mantuvo relación



Poder Judicial de la Nación

comercial...”, por lo cual no hubo “...una relación laboral sin registro... siempre se desempeñó en calidad de socio cooperativo...”

Cita la normativa que fundamenta su postura: el art. 27, LCT y las resoluciones del INAES, junto con jurisprudencia que avala el proceder de las cooperativas en el Mundo del Trabajo.

En lo concerniente al capítulo de la contestación propiamente dicha, cumple con el art. 356, CPCCN y relata los hechos siempre sobre la base del postulado ya visto: “... [t]ampoco resulta cierto que el Sr. Romero trabajó como chofer para mi mandante exclusivamente, toda vez que siempre se ha desempeñado como socio cooperativo de una entidad cooperativa de transporte...”

Reconoce haber celebrado “...un contrato comercial con la Cooperativa de Trabajo 13 de Enero Ltd. a fin de que dicha entidad proveyera, en calidad de contratista, determinados servicios -la provisión de vehículos de transporte en alquiler, comprendiendo su conducción, mantenimiento y provisión de combustible- que por su naturaleza resultan ajenos a la actividad de mi mandante...” Tales contratos “...son una variedad de la locación de servicios, que en nada se relaciona con un contrato de naturaleza laboral, habiéndose suscripto en los términos previstos en el art. 961 y concordantes del Código Civil y Comercial...”

Impugna la liquidación y pide el rechazo.

Programa básico metodológico para el análisis de la prueba. Atento la naturaleza de la acción, la parte actora está procesalmente constreñida a acreditar la fuente jurídica de su pretensión (art. 726, CCyCN); esto es, los hechos y actos jurídicos que le sirven de fundamento en la construcción del silogismo judicial (art. 377, CPCCN).

Reseña de la prueba producida en el marco del expediente digital. Por economía procesal acudiremos a la técnica del hipervínculo, de manera tal que las partes tengan la mayor facilidad para acceder a la información a través del expediente digital.

Prueba informativa. El Banco Santander acompaña las constancias de pagos en la cuenta del actor bajo el formato “acreditación de haberes” desde marzo de 2012 hasta enero de 2019 (<http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=bCREluNtPvDDx2RaiajsIO4mbcve2ifEjqwSz0wvN%2Fo%3D&tipoDoc=deo&cid=300235>).



El Correo Oficial de la República Argentina informa en <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=xaAwZZrkHoFX0n5K0skUMLdpKAsSQRpgILNwuPVLprU%3D&tipoDoc=deo&cid=300235> lo siguiente: a) la CD 947072755 de intimación a la registración de la relación laboral se recibió el 25-1-2019; b) la Afip conoció el requerimiento el mismo día (CD 947072764); c) la CD 936303325 de despido indirecto se entregó el 26-2-2019; d) la CD 936281815 de intimación a la entrega de los certificados del art. 80, LCT se recibió el 15-3-2019.

Prueba testimonial. Declararon las siguientes personas: Cesar Gabriel Garone, Matáis Nicolas Comicciolli (<http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=pEZCKfUFqIdCZeY%2F%2FS42gDV2NtBr0Er3T%2BpRaJBj4f8%3D&tipoDoc=despacho&cid=339936>), Diego Fabian Salvadori, Ernesto Habringer (<http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=NimnP5rIgr%2B9uwJUQkkIJd8cDHhu2ktZdH3SP%2FRDu%2F4%3D&tipoDoc=despacho&cid=339936>) y Hugo Alberto Frías (<http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ftzibXmt4LR2FVp6FP1rB2GQL3%2BC93qJWoWvSoee%2BNc%3D&tipoDoc=despacho&cid=339936>).

Minuta de análisis de la prueba testimonial. **Garone** fue abogado bajo relación de dependencia de la demandada, desde el año 92 hasta 2010. Afirma que el actor realizaba procuración de expedientes en tribunales de Capital y Provincia de Buenos Aires. Nos cuenta que el demandante trabajaba en San José 140, Capital Federal y que lo pasaba a buscar por su casa e iban a distintos tribunales donde el testigo participaba en audiencias como apoderado de Edesur. Declara que iba con él y recibía instrucciones "de la superioridad", en distintos departamentos de la empresa. Menciona horarios y, como abogado, nos proporciona certezas en lo relativo a la razón de sus dichos. Afirma que otros abogados de esos departamentos le impartían órdenes a Romero y recibía escritos con vencimiento. Señala que el actor al día siguiente rendía cuenta de su trabajo. Menciona la existencia de una cooperativa, a través de la cual se le pagaba a Romero



Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

y califica esta situación como "una relación laboral irregular". Aclara que el vehículo que utilizaba para los desplazamientos era del actor y los identifica con precisión. Menciona que su desempeño era "excelente" y refiere que, como bien lo sabemos todos los abogados, su labor era "sensible" ya que debía presentar escritos con vencimiento, incluso de dos primeras horas. Ante repreguntas de la demandada recuerda que colectaba los comprobantes de estacionamientos, costos de aranceles, etc. para presentarlos en el departamento contencioso y de asuntos legales de la demandada. También señala cuáles eran las empresas, además de la cooperativa, que intermediaron en esta relación y menciona a Visme (aludida en el escrito inicial). **Comicciolli** también trabajó para la accionada desde 2001 hasta 2019. Afirma que cuando necesitaba algún chofer, si el actor estaba disponible, lo utilizaban. Dice que Romero estaba en "mesa de entradas" y la tarea del testigo, entre otras, era coordinar el "pool" de choferes. Sabe que el demandante llevaba documentación, trabajaba en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs. Explica que cuando algún directivo necesitaba trasladarse lo llamaban a él y disponía quien se ocupaba de ese viaje, entre ellos, el actor. Desconoce la modalidad de contratación del accionante y tampoco sabe quién le pagaba y cuánto cobraba. Recuerda que trabajó hasta enero del año 19, cuando "la empresa dispuso finalizar el trabajo del pool de choferes". Reconoce la documental que luce en el folio 8 del link <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=qK1IoFb5ftMzDt9J6cwkBTEkFD3Nmp4mcwGB%2BUW9wd8%3D&tipoDoc=despacho&cid=371675>, y explica que es un permiso que le hacían a los choferes de la accionada para poder estacionar en lugares que por ahí no se podía y que no les hagan multa. **Salvadori** también conoce al actor por haber trabajado juntos en Edesur. Este testigo laboró desde 1993 hasta mediados de 2019. Dice que lo conoció en San José 140 a fines del año 15 cuando comenzó a verlo seguido. Señala que Romero trabajaba en mesa de entradas y realizaba todo tipo de trámites. Que iba a los juzgados. Cabe resaltar que este consultado laboraba en Lomas de Zamora y cuando empezó a ir a San José 140 fue cuando lo veía diariamente, sabiendo que el horario del demandante era de lunes a viernes de 8:00 a 16:00



hs. Dice que estuvo en "legales", llevaba papeles de una sucursal a otra y también personal. Los vehículos que utilizaba (y describe) eran de propiedad del actor, desconociendo quien afrontaba los gastos, como la modalidad de contratación, cuánto cobraba, aunque señala que estaban a disposición de la empresa demandada. Sabe que el dinero venía de Edesur porque una persona "avisaba que el pago ya estaba hecho". Finalmente coincide con el anterior testigo sobre el momento en que se produce el cese laboral: "Romero dejó de trabajar porque por una disposición de la empresa los sacaron a todos", comenzando a ocuparse de la tarea de choferes a personal propio de Edesur. **Habringer** conoció al accionante en 2004 o 2005, habiéndolo visto trabajar como chofer. Sabe que su tarea era "llevar gente", como personas que identifica bajo el calificativo de "doctor". Este testigo también era chofer. Señala que Romero era contratado por una cooperativa, aunque esto lo sabe por comentarios, llamada 13 de enero, que él no conocía. No sabe cómo cobraba el actor. Declara que Romero trabajó hasta el año 19, que los "juntaron a todos en un pool y los despidieron, les dijeron que no vengán más a los choferes que estaban ahí". Eran más o menos 10 choferes que trabajaban en San José 140, en la cochera. **Frías** es otro chofer que trabajó primero para Endesa y luego, en 2006 pasó a laborar a Edesur donde conoció al actor. Dice que éste tenía un montón de carpetas para trámite y que de allí se iba para tribunales. Luego continúa su relato indicando en qué circunstancias se cruzaba con el accionante en las instalaciones de la demandada. Pensó que Romero era un abogado de Edesur. Más adelante en el tiempo, cuando el testigo ya atendía al gerente general de Edesur, veía cotidianamente el accionante en la cochera de San José 140 y allí se enteró que era chofer y que trabajaba para una cooperativa. Dice que la empresa tenía muchas cooperativas. Sabe que el actor manejaba su propio auto y aclara que, a diferencia del testigo, los choferes de las cooperativas trabajan con propios autos. Desconoce quién le daba órdenes al accionante, no sabe cómo estaba compuesto su salario, ni su horario. Declara que Romero estaba en la mesa de entradas de Edesur, donde había unos 10 choferes uno de los cuales era el actor. Todos ellos fueron despedidos en vísperas de la



Poder Judicial de la Nación

Navidad de 2018 y lo recuerda porque cuando lo anunciaron "esto fue muy triste, muy duro para ellos".

USO OFICIAL

Resultado de las probanzas rendidas. Tengo por establecido lo siguiente: a) se acreditó la prestación de servicios del actor para Edesur SA; b) hubo terceras empresas interpuestas en la apropiación de su fuerza laboral, pero en definitiva quien utilizó sus servicios ha sido la aquí demandada; c) la cerril negativa de la relación de trabajo en el curso del proceso implicó para la empresa que recayera sobre sí el cúmulo de presunciones laborales que habrán de aplicarse; d) no contestó un claro requerimiento al tiempo del cese unilateral de la relación (art. 57, LCT); e) fue negligente en su intención de enrostrarle la titularidad de la relación a un tercero, cuya convocatoria se frustró por su inacción procesal (<http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=bqrZ%2F7HiKc3h99CeZqOUtADxlG3%2FhIpNhtrJh%2BJsvIc%3D&tipoDoc=despacho&cid=376364>); f) como lógica consecuencia de esta frustración no pudo articular ninguna de las excepciones a la regla general del art. 23, LCT; g) la confesión sobre no haber sido formalmente el empleador de Romero y recibido su fuerza de trabajo también la torna incurso en la situación prevista por el art. 55, LCT.

Silogismo judicial. Solución del caso. Acreditada la prestación del servicio, incumbía a la empresa demandada probar una de las dos siguientes excepciones que marca la norma: a) "...salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario..."; b) "...en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio..."

La orfandad probatoria en este sentido y la norma fundamental que para el suscripto constituye el art. 9º, LCT (texto según ley 26.428), me llevan a la conclusión de tener por existente entre las partes un contrato de trabajo. Su negativa implica declarar al despido indirecto procedente (arts. 242 y 246, LCT).

Debe aplicarse el principio de las cargas dinámicas probatorias, teniendo por verosímiles las condiciones descriptas por la demandante, máxime teniéndose en cuenta la puerilidad argumental de la codemandada quien pretendió



encubrir una relación de trabajo con normas del Derecho común. Extendí este criterio a la fecha de ingreso denunciada en el inicio (Autos: "Godoy, Benjamín Enrique v. Queruclor SRL y otro s/despido", SD del 11-7-2023, Expte. N° 26.314/2020 del registro del Juzgado N° 2 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Rs%2FWDW3JcVmLrdw7CHMI2w59NgzCwm9jRTbmC622kkY%3D&tipoDoc=despacho&cid=64967>). Ello es plenamente plausible al supuesto donde hay negativa de la relación laboral y su lógica consecuencia (la clandestinidad registral), por lo que el resultado presuncional no puede ser diverso (Autos: "Blanco, Anabella Florencia v. Duarte, Juan Ramiro s/despido", SD del 8-9-2023, Expte. N° 17.967/2019 del registro del Juzgado N° 2 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=8XBTEyje1UU3Pa%2B5O3HavZT%2FX9gMNsm5vdlA57%2B8UGU%3D&tipoDoc=despacho&cid=166398> ; id., "Corsiglia, Marcelo Luis v. Arcos Dorados Argentina SA s/despido", SD del 17-11-2023, Expte. N° 32.218/2020 del registro del Juzgado N° 2 del Fuero", <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=glnsEMxvHzwyjII2SC%2FOU2GU2kRPGmrY3X8nDBJfacE%3D&tipoDoc=despacho&cid=377473>).

Observo asimismo que el demandante mediante carta documento N° 936303325 emplazó a la accionada para que le abonara las indemnizaciones de ley y no habiéndolo hecho, le asiste el derecho a percibir la multa establecida en el art. 2°, ley 25.323 ya que la satisfacción del derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario la obtuvo el trabajador luego de haber iniciado un reclamo judicial, siendo ella la finalidad de la norma (art. 1°, CCyCN).

Lucen cumplidos los extremos formales para que prosperen las multas de los arts. 8° y 15, ley 24.013. "El cálculo de la indemnización del art. 9°, ley 24.013 lo haré -como dice la norma- «...a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente...» por lo que no encuentro mejor método para ello que tomar la última remuneración y utilizarla para el cálculo de la multa" (Autos: "Bartoselli, Silvio Orlando v. Kikardi SA y otros s/despido", SD del 30-8-2016, Expte. N° 42.604/2013 del registro del Juzgado N° 41 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=FPJvUe4GtRaTfdVl%2BuT8TcB%2FQ4sNwpj%2FGXGHJVyhA0g>



Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

[%3D&tipoDoc=despacho&cid=1981978](#)). Apliqué el mismo criterio para calcular la multa del art. 8º, ley 24.013 (Autos: "Días Santamarina, Eliana Sabrina v. Genesys Consejeros Independientes SRL y otro", SD del 31-10-2016, Expte N° 46.023/2013 del registro del Juzgado N° 41 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=10AYGeXNteIIFinHM1wDurghvjV8D8r5clxA9P8%2BEMg%3D&tipoDoc=despacho&cid=1982586>).

Y lo mismo resolví respecto de la multa del art. 10 (Autos: "Florentín, Marcos Jesús v. Aleph Seguridad SRL y otros, SD del 30-7-2017, Expte. N° 19.835/2012 del registro del Juzgado N° 41 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=GMHNZtPVfLoJ9u14Mt45CTOFhDW9bbie2NVZGwrFzwo%3D&tipoDoc=despacho&cid=1982962>).

No acogeré el reclamo denominado bonificación anual por eficiencia ya que las circunstancias particulares de autos me llevan a colegir que Romero no se encontraba bajo los presupuestos convencionales para ser incluido en la misma. Contratado por un tercero para ser proporcionado a la accionada, su situación era la de un trabajador precarizado cuyos perjuicios irrogados por el fraude laboral, resultan plenamente conmutados por las multas contempladas por la ley 24.013. A su vez, el ordenamiento jurídico me impide por sí solo crear fuentes jurídicas afectando la libertad y patrimonio de las partes (el art. 960, CCyCN dispone que "...Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público..."), lo que significa que sólo puedo establecer obligaciones fundado en causa fuente "...que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico..." (art. 726, CCyCN) (Autos: "Pereira Regin, Modesto v. Diseño Sustentable SRL y otro s/despido", SD del 22-10-2018, Expte. N° 73.992/2014, del registro del Juzgado N° 41 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=YLwH6lbOJ10GrVnUxO%2B4jvsIspLammO3xLPRYWtJr5k%3D&tipoDoc=despacho&cid=558688>).

Tampoco accederé a las vacaciones correspondientes a años anteriores a la fecha del distracto. "No corresponde el cálculo de las vacaciones correspondientes a períodos pretéritos en virtud de lo normado por el art. 162, LCT..." (Autos: "Corigliano, Antonia v. H.S.B.C. Seguros de Vida Argentina SA s/despido",



SD del 10-8-2016 del registro del Juzgado N° 41 del Fuero, expte. N° 62.034/2013, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=dqNFRFmyG0WOkUzLKJSBwuxehH2mKUwvVnGveBMr8Qs%3D&tipoDoc=despacho&cid=1983971>).

En lo concerniente a la multa por no entrega de certificados de trabajo, advierto que la intimación cursada por CD 936281815 fue recibida antes de los 30 días del despido indirecto. El dec. 146/2001 a mi juicio no ofrece reparos constitucionales *"...por tratarse de una razonable reglamentación que permite al emplazado disponer de un tiempo prudencial para cumplir con una obligación post-contractual... [r]ecordemos que el art. 3° de esta disposición reglamentaria establece que «...[e]l trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. por Decreto N° 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo...» [e]llo significa que la finalidad de la ley (art. 1°, CCyCN) es sancionar es la falta de entrega de la documentación y, desde tal perspectiva si bien la accionante emplazó a la accionada para que le entregue los certificados de trabajo y de servicios con resultado infructuoso, no lo hizo respetando el plazo en el que razonablemente el obligado tuvo tiempo para confeccionarlos debidamente..."* Como en autos no se acreditó este recaudo formal, cabe el rechazo de la multa contemplada en el art 45, ley 25.345 (Autos: "Gómez, Carlos Ezequiel v. Central de Restaurantes SRL s/despido", SD del 15-9-2016, Expte. N° 52.805/2014, del registro del Juzgado N° 41 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=i8cKNtWlnW%2BL6%2B1pfpQSpWjUs2EBNmXL7JWX2ErXxE%3D&tipoDoc=despacho&cid=1990970>).

Liquidación. Será practicada de acuerdo con los siguientes parámetros: fecha de ingreso (1-9-2004), fecha de egreso (26-2-2019) y mejor remuneración mensual, normal y habitual \$73.809,58.

Rubro	\$
Indemnización por antigüedad.	1.107.143,70
Indemnización sustitutiva del preaviso.	147.619,16
SAC s/preaviso.	12.301,60
Integración del mes de despido.	73.809,58
Vacaciones proporcionales.	13.777,79
SAC s/vacaciones.	1.148,15

Poder Judicial de la Nación

SAC proporcional.	12.301,60
SAC años 2017 y 2018.	147.619,16
Art. 8°, ley 24.013.	3.192.264,34
Art. 15, ley 24.013.	1.340.874,04
Art. 2°, ley 25.323.	670.437,02
Total	6.719.296,14

Fórmula de cálculo del capital de condena a determinarse cuando se practique liquidación. Actualización monetaria con IPCBA e intereses al 12% anual. Declaración de inconstitucionalidad de los arts. 84 y 85, DNU 70/2023. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Oliva, Fabio Omar v. Coma SA s/despido", de fecha 29-2-2024 ha dejado sin efecto en el caso concreto el Acta N° 2764/2022 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Allí, el Tribunal fijó como doctrina que *"...aun cuando lo atinente a los intereses aplicables a los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces de la causa, cabe apartarse de tal principio cuando la decisión cuestionada, amén de carecer de sustento legal, arriba a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento (Fallos: 315:2558; 316:1972)..."* Por otra parte, y en lo relativo a la capitalización de intereses sostuvo que *"...en ese orden de ideas y tal como ha sostenido este Tribunal, la utilización de intereses constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento... Si ello no opera de ese modo, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido por los magistrados (Fallos: 315:2558; 316:1972; 319:351; 323:2562; 326:259, entre otros)..."* En la causa, la capitalización periódica y sucesiva de intereses ordenada derivó en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo..."

En consecuencia, y dado que a partir de en recientes precedentes de este Juzgado y con el propósito de proporcionar robustez al criterio consagrado por la Excma. Cámara en orden a la aplicación del Acta N° 2764, "cerrando filas" **en tiempos en los cuales la Justicia Nacional del Trabajo debe emitir señales contundentes y mayoritarias a la sociedad y su Mundo del Trabajo relativas al principio de intangibilidad de los créditos laborales con apoyatura en el art. 14 bis, CN,** he seguido la doctrina impartida por la Sala IV de dicho tribunal, en tanto dispuso la aplicación de los intereses contemplados por el Acta mencionada con una pauta de morigeración con apoyo en lo normado por el art. 771 CCyCN

USO OFICIAL



(Autos: "Nicolini, Carlos Rubén v. Provincia ART SA s/accidente - ley especial", SD del 5-12-2022, del registro del Juzgado N° 14 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=PjSygOiE9b8YNeALdXOi7mr0%2FNYht503BoDDStX1Uf4%3D&tipoDoc=despacho&cid=62932>; id., "Díaz Carlos Enrique v. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otros s/despido", SI del 20-2-2023, Expte. N° 50.533/2015 del registro del Juzgado N° 75 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=41YPGcviC5nh7tVWhjEY19mFH2yiPWGNyAOINlASwqI%3D&tipoDoc=sentencia&cid=59759>; id., "Nievas, Francisco Guillermo v. La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART SA s/ accidente - ley especial", SI del 20-3-2023, Expte. N° 61.243/2014 del registro del Juzgado N° 63 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=%2FussEhxyjPt7G4FVYFVySLua06hiK%2BSIY5FmKTyBzFU%3D&tipoDoc=despacho&cid=60638>). En esos precedentes que seguí se dispuso la aplicación de los intereses contemplados por el Acta mencionada utilizándose como "pauta de morigeración" (art. 771 CCCN) el tope del capital histórico actualizado por el índice de precios al consumidor (IPC) con una tasa de interés pura del 6% anual. Ello, y a mérito que tal criterio no contradecía mi reiterada doctrina de declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las leyes de prohibición de indexación, ya que en los precedentes de la Sala IV del Tribunal se asentaron sobre el fundamento que los intereses sobre los créditos originados en las relaciones laborales, cumplen un doble carácter compensatorio: de la ocasional pérdida del poder adquisitivo de la moneda y de la privación del uso del capital por parte del trabajador. Entendí que la morigeración de los intereses anunciada se compadecía con mi parecer original descripto en "Luna v. Larpa SRL", habida cuenta que, según la doctrina que he replicado hasta ahora (y que en cierto sentido ha quedado neutralizada por el Tribunal Címero de la República), ello obedecía a que esa carencia no era ponderada con criterio financiero, sino en orden al carácter alimentario del crédito y su función social. Tal ha sido el quid que vengo postulando



Poder Judicial de la Nación

desde 2016 en todos los casos que declaré inconstitucional e inconvencional a las leyes 23.928 y 25.561.

La crisis jurisprudencial a que ha conducido "Oliva" me lleva a desechar el Acta N° 2764 (incluso intervenida por la morigeración de la Sala IV). Como es sabido, este tipo de decisiones del Superior no resulta de aplicación obligatoria para los jueces y juezas de primera instancia. Por tanto, resulta razonable volver al criterio original que vengo esbozando desde 2016 y cuyos extensos e intensos fundamentos pueden consultarse en la causa: "Luna, Mauro Elías v. Larpa SRL y otros s/despido" (SD del 17-8-2022, Expte. N° 13.052/2016 del registro del Juzgado N° 2 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=gogogm7tdXr6xCH3N6bPvRGned2o3mI4HKf62Q%2F6DY0%3D&tipoDoc=despacho&cid=196914>) y remisiones a fallos anteriores del Juzgado N° 41 del Fuero. Esa decisión implica que los créditos laborales que se consagran en este decisorio deberán actualizarse con el índice que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (para mí, Capital Federal), conocido como IPCBA desde que cada suma fuera debida (en este expediente desde el **26-2-2019**) y hasta su efectivo pago, con más los intereses calculados al 12% anual sobre la suma reajustada y por el mismo período.

La actualización monetaria e intereses desprovistos de escorias inflacionarias, constituye (como lo sugiere la Corte) el mejor ejercicio de prudencia judicial para preservar el valor del crédito laboral de autos. En ese sentido, cumplo con el mandamiento impartido por el Papa Francisco en su exhortación a los jueces y juezas. Dijo el Santo Padre, como lo reflejó la publicación oficial vaticana, que la palabra de Jesús que fundamenta a la **Doctrina Social de la Iglesia, es un sendero seguro y luminoso para coadyuvar en el ejercicio de la magistratura**. Bajo tal premisa nos animó a los jueces y juezas a reflexionar cada día, preguntándose cada uno y por los demás hasta qué punto el ejercicio del poder público es legítimo... ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? Y, más aún, nos ha interpelado si se puede ser un buen magistrado o magistrada mirando hacia el



costado frente al sufrimiento del otro. Finalmente, nos exhortó a que tuviéramos firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos porque *"...[l]a paz es una construcción diaria y ustedes son obreros de la paz..."* (<https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2024-02/comite-panamericano-juces-derechos-sociales-doctrina-franciscana.html>, Fecha de consulta: 29-2-2024). La "teoría del valor-trabajo" permanece incólume en esta decisión: el trabajo de hombres, mujeres y diversidades es la principal fuente de valor de todos los bienes y servicios en una comunidad organizada. Actualizarlo de modo que *"...asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión..."* (art. 116, LCT) a las personas que trabajan, es construir la Paz.

En relación a las normas que han pretendido reformar los arts. 276 y 277, LCT (arts. 84 y 85, DNU 70/2023) que podrían haberse aplicado a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que se consolidan en la presente sentencia (art. 7º, CCyCN), es insoslayable aplicar "a hombros" (Umberto Eco) lo decidido por la Excma. Cámara en los autos "Confederación General del Trabajo de la República Argentina v. Poder Ejecutivo Nacional s/acción de amparo" (Sala de FERIA, 30-1-2024, Expte. 56.862/2023, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Pi0Tb8vIN%2FmzAsedfOIXGx3TfbnbsxXUtzIvo0JLT%2BA%3D&tipoDoc=despacho&cid=41101>), que por razones formales ha declarado la invalidez constitucional del Título IV, entre los que se cuentan los artículos en cuestión.

Debo adunar que el pretendido nuevo art. 276, LCT intenta imponer una solución que menoscaba el crédito laboral que se ha reconocido en los términos de los párrafos que anteceden (lo que atenta contra el principio de progresividad de los derechos laborales) y el art. 277 interviene en la "libertad" de las partes, imponiendo una "moratoria de derecho", en perjuicio del trabajador quien, además de esperar un considerable lapso de tiempo para que se le reconozcan sus derechos (reflexión de la que me hago cargo, en lo que a este juzgado concierne), tiene que soportar que su crédito laboral sea abonado en doce (12) cuotas, sin cláusula penal alguna, todo lo cual implica una injustificada



Poder Judicial de la Nación

flexibilización de derechos laborales irrenunciables pasados por autoridad de cosa juzgada.

Aclaro que solo declaro inconstitucionales, inconvenientes y nulos de nulidad absoluta e insanable a los artículos en cuestión, porque podrían ser invocados por la accionada para alivianar la responsabilidad que dimana de su condena judicial.

Las mencionadas disposiciones afectan el carácter progresivo del Derecho laboral y por ello colisionan con nuestra Carta Fundamental, más allá de su invalidez de origen por poseer el formato de un decreto de necesidad y urgencia. En efecto, el art. 14 bis, CN (de contenido pétreo constitucional) está redactado en tiempo futuro ("El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes") situación que se vincula en materia internacional con el art. 2.1, PIDESC, y la Observación General N° 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCESCR%2FGEC%2F4758&Lang=es, Fecha de consulta: 6-2-2024). Tales normas son, por tanto, regresivas y ofenden el contenido protectorio que el Bloque de Constitucionalidad Federal y la legislación laboral emblemática proveen al Pueblo Trabajador, sujeto de preferente tutela.

En esta causa, y así se resuelve, se aplicará el art. 277, LCT conforme su redacción dada por ley de facto 21.297).

Declaración de inconstitucionalidad del art. 26, ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires (texto según ley 6452). Ratificando los argumentos que expusiera al sentenciar la causa: "Farías, Claudio Gustavo v. Infraestructura Básica Aplicada SA y otros s/despido" (SD del 26-11-2021, Expte. N° 835/2015 del registro del Juzgado N° 2 del Fuero, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ehy4Ey82KL4STFv6nUnEq%2B17MgN9KMHICpjzzd29T74%3D&tipoDoc=despacho&cid=180890>), declaro de oficio la inconstitucionalidad del art. 26, ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto se pretenda de manera incidental o recursiva detraer la presente causa de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo y del Poder

USO OFICIAL



Judicial de la Nación, donde se encuentra radicada irreversiblemente.

Costas. Regulación de honorarios de acuerdo al valor del UMA. No encontrando motivos para apartarme del principio general que, en materia de costas, consagra el art. 68, CPCCN, éstas serán impuestas a la demandada. Cabe destacar que la imposición de costas no constituye una pena, sino un resarcimiento que la ley le reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le causó el pleito con prescindencia de valores subjetivos, independientemente de la buena o mala fe con que pudo haber actuado el vencido. En consecuencia, la distribución de costas por su orden es de carácter excepcional y debe fundarse no en una mera creencia, sino en cuestiones jurídicas dudosas, complejas, sin antecedentes o con antecedentes contradictorios, las cuales no se verifican en las presentes actuaciones.

A tal efecto, en atención a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha procedido a fijar el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), en los términos del art. 19, ley 27.423, regúlese los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora (en conjunto) y de la parte demandada (en conjunto) en valores vigentes a la fecha de la liquidación que se practique en la oportunidad del art. 132, LO, respectivamente en: **105 UMA** y **91 UMA** (solo se devengarán intereses desde la mora conforme el criterio de *Fallos: 340:1671*), incluida la actuación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, suma a la que deberá adicionarse el IVA en caso de acreditarse la condición de responsable inscripto de los profesionales intervinientes.

Por todo lo expuesto y citas legales, **FALLO: 1)** Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 84 y 85, DNU 70/2023. **2)** Declarar la inconstitucionalidad del art. 26, ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires (texto según ley 6452); **3)** Hacer lugar a la demanda interpuesta por **Marino Roberto Romero** contra **Empresa Distribuidora Sur SA (Edesur SA)** y, por ende, condenando a ésta a abonar al actor dentro del quinto día de quedar firme la liquidación prevista en el art. 132, LO, la suma de **PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL**



Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CATORCE CENTAVOS (\$6.719.296,14), con más la actualización monetaria e intereses determinados en los considerandos de este fallo. **4)** Imponer las costas a la demandada. **5)** Regúlese los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora (en conjunto) y de la parte demandada (en conjunto) en valores vigentes a la fecha de la liquidación que se practique en la oportunidad del art. 132, LO, respectivamente en: **105 UMA** y **91 UMA** (solo se devengarán intereses desde la mora conforme el criterio de *Fallos: 340:1671*) e incluida la actuación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, suma a la que deberá adicionarse el IVA en caso de acreditarse la condición de responsable inscripto de los profesionales intervinientes. **6)** Condenar a la accionada en la proporción de las costas a su cargo para que, dentro del plazo de cinco días, deposite en el Fondo de Financiamiento previsto en el art. 14, ley 24.635 el honorario básico a que alude el art. 12, párrafo primero de la misma ley, bajo apercibimiento de dar intervención al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. **7)** Oportunamente, líbrense los oficios previstos en los arts. 46, ley 25.345 y 17, ley 24.013. **8)** Por Secretaría verifíquese si los hipervínculos utilizados funcionan correctamente y, en caso negativo, vuelvan, para el pertinente dictado de la aclaratoria de oficio (art. 97, LO). **9)** Incorpórese de modo digital al Sistema de Gestión Judicial, regístrese, notifíquese y previa citación fiscal, archívese.

